

Datei: 06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	"RA Dr. Konstantin Färber" <kanzlei@example.invalid>
An	dezernat@example.invalid
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Dresden, 238 Js 9064/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Dresden, 238 Js 9064/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Nebenklagefähige Aktenauswertung, Schutzantragsentwurf und Beweisanregung zur Sicherung der Originalfotos sowie der Funkstreifenwagen-Bodycam-Metadaten.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Konstantin Färber

Datum;Ereignis;Friststatus ;Bearbeitungsvermerk			
04.06.2026;Polizeieinsatz in der Wohnung Alaunstraße 41	Dresden-Neustadt;aktenku ndig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
05.06.2026;Amtsärztlicher Befund und Fotodokument ation;aktenkundig;Dokume nt zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen	
06.06.2026;Wohnungsübe rlassung und zehntägige Wegweisung durch Polizei ;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen	
11.06.2026;Beschuldigten anhörung versandt;aktenk undig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen	
25.06.2026;Antrag nach Gewaltschutzgesetz vorbe reitet;aktenkundig;Dokume nt zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen	
18.07.2026;Frist zur Stellungnahme im Ermittlu ngsverfahren;sofort prüfen;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen	
laufend;Akteneinsicht und Nachlieferungen;offen;jed e neue Datei mit Blattzahl und Beweisrichtung erfassen			

Tabellenblatt: Beweismittel

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
Ärztlicher Befund	Notaufnahme Friedrichstadt	Hämatome und Schnittverletzung	keine sichere Aussage zum genauen Werkzeug	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Polizeifotos	Einsatzakte PRev Nord	Scherbenbild und Blutspuren	keine Sequenz der Handlung	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Nachbarin Elena Maas	Wohnung gegenüber	Schreie und Satz: Lass mich raus	keine Sicht auf den Flur	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Chatverlauf	WhatsApp 02. bis 05.06.2026	Drohende Nachrichten nach Einsatz	Kontext vorheriger Trennung streitig	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Beschuldigteneinlassung	Schreiben Verteidiger	alternative Verletzungsursache	widersprüchlich zur Scherbenposition	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Tabellenblatt: Verfahrenslinien

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

Mandatsnotiz Erstgespräch

Amtsgericht Dresden, Strafrichter Abteilung 238 | Staatsanwaltschaft Dresden, 238 Js 9064/26

Mandatsziel

Marlene Krüger, Nebenklageinteressentin und Geschädigte benötigt eine schnelle, aber belastbare Einordnung der Lage. Der erste Schritt ist kein Rundumschlag, sondern die Sicherung der fristkritischen Punkte, die Trennung der Rollen und die Entscheidung, ob geschwiegen, vorgetragen oder ein Antrag gestellt wird.

Sofortfragen

Welche Frist läuft tatsächlich und wodurch wurde sie ausgelöst?

Welche Originaldaten fehlen noch und wer besitzt sie?

Welche Einlassung ist bereits aktenkundig oder faktisch erfolgt?

Welche Nebenfolge droht sofort praktisch zu wirken?

Nebenklagefähige Aktenauswertung, Schutzantragsentwurf und Beweisanregung zur Sicherung der Originalfotos sowie der Funkstreifenwagen-Bodycam-Metadaten.

Beteiligte

Punkt	Inhalt
Beschuldigte oder betroffene Person	Torsten Krüger
Mandatsbezug	Marlene Krüger, Nebenklageinteressentin und Geschädigte
Gericht	Amtsgericht Dresden, Strafrichter Abteilung 238
Staatsanwaltschaft	Staatsanwaltschaft Dresden, 238 Js 9064/26
Verteidigung oder Vertretung	RA Dr. Konstantin Färber, Dresden

Sachverhalt und Chronologie

Amtsgericht Dresden, Strafrichter Abteilung 238 | Staatsanwaltschaft Dresden, 238 Js 9064/26

Arbeitsfassung Sachverhalt

Die Geschädigte schildert seit März 2026 eskalierende Streitigkeiten nach der Trennung innerhalb derselben Wohnung. Am Abend des 04.06.2026 soll der Beschuldigte im Flur eine halbvolle Glasflasche gegen die Wand geschlagen und sie anschließend am rechten Unterarm festgehalten haben. Der ärztliche Befund dokumentiert Hämatome am Unterarm, eine kleine Schnittverletzung an der linken Hand und eine Kreislaufreaktion.

Zwei Nachbarn hörten Schreie und das Geräusch brechenden Glases, sahen aber keine unmittelbare Gewalthandlung. Der Beschuldigte behauptet, die Geschädigte habe sich an Scherben geschnitten, als sie seine Tasche durchsucht habe. Die Fotos der Polizei zeigen Scherben im Flur und Blutspritzer nahe der Wohnungstür. Das Kind der Parteien war zum Zeitpunkt der Eskalation bei der Großmutter.

Die Akte verbindet Strafverfahren, Schutzanordnung, Wohnungszuweisung und Aussagebewertung. Für die Staatsanwaltschaft steht die Frage im Vordergrund, ob die Flasche als gefährliches Werkzeug nachweisbar eingesetzt wurde. Für die Nebenklage geht es zusätzlich um Kontaktunterbindung, Beweissicherung und die Stabilisierung der Aussage vor der Hauptverhandlung.

Zeitachse

Noch offene Widersprüche

Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?

Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?

Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?

Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

Spalte 1	Spalte 2
04.06.2026	Polizeieinsatz in der Wohnung Alaunstraße 41, Dresden-Neustadt
05.06.2026	Amtsärztlicher Befund und Fotodokumentation
06.06.2026	Wohnungsüberlassung und zehntägige Wegweisung durch Polizei
11.06.2026	Beschuldigtenanhörung versandt
25.06.2026	Antrag nach Gewaltschutzgesetz vorbereitet
18.07.2026	Frist zur Stellungnahme im Ermittlungsverfahren

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Amtsgericht Dresden, Strafrichter Abteilung 238 | Staatsanwaltschaft Dresden, 238 Js 9064/26

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Dresden, 238 Js 9064/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: Körperverletzung nach Paragraph 223 StGB; gefährliche Körperverletzung nach Paragraph 224 StGB wegen Glasflasche als Tatmittel; Bedrohung und Nachstellung als Begleitprüfung.

Die Ermittlungsakte enthält bereits mehrere belastende Indizien, aber bei einzelnen Beweismitteln fehlen Rohdaten, Sicherungsvermerke oder Anschlussvernehmungen.

Für eine gerichtsfeste Bearbeitung müssen Blattstellen, Dateiherkunft und Beweisrichtung nachgetragen werden. Jede spätere Stellungnahme sollte sichtbar machen, was bewiesen ist, was nur behauptet wird und was noch aufgeklärt werden muss.

Beweismittelübersicht

Normanker

Paragraph 223 StGB

Paragraph 224 StGB

Paragraph 238 StGB

Paragraph 406h StPO

Gewaltschutzverfahren als Nebenstrecke

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Ärztlicher Befund	Notaufnahme Friedrichstadt	Hämatome und Schnittverletzung	keine sichere Aussage zum genauen Werkzeug
Polizeifotos	Einsatzakte PRev Nord	Scherbenbild und Blutspuren	keine Sequenz der Handlung
Nachbarin Elena Maas	Wohnung gegenüber	Schreie und Satz: Lass mich raus	keine Sicht auf den Flur
Chatverlauf	WhatsApp 02. bis 05.06.2026	Drohende Nachrichten nach Einsatz	Kontext vorheriger Trennung streitig
Beschuldigteneinlassung	Schreiben Verteidiger	alternative Verletzungsursache	widersprüchlich zur Scherbenposition

Rechtliche Arbeitsnotiz

Amtsgericht Dresden, Strafrichter Abteilung 238 | Staatsanwaltschaft Dresden, 238 Js 9064/26

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt mit der Verfahrensrolle und dem konkreten Arbeitsprodukt: Haft, Einstellung, Schutzantrag, Anklageprüfung, Hauptverhandlung oder Rechtsmittel.

Danach werden Tatbestandsmerkmale, subjektiver Tatbestand und Beweisbarkeit getrennt. Eine plausible Verteidigungslinie ersetzt keinen Beweiswertvergleich; eine plausible Anklagehypothese ersetzt keine Lückenanalyse.

Normanker: Paragraf 223 StGB, Paragraf 224 StGB, Paragraf 238 StGB, Paragraf 406h StPO, Gewaltschutzverfahren als Nebenstrecke.

Arbeitsmatrix

Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?

Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?

Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?

Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?

Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Nebenklagefähige Aktenauswertung, Schutzantragsentwurf und Beweisanregung zur Sicherung der Originalfotos sowie der Funkstreifenwagen-Bodycam-Metadaten.

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Amtsgericht Dresden, Strafrichter Abteilung 238 | Staatsanwaltschaft Dresden, 238 Js 9064/26

Entwurfsziel

Nebenklagefähige Aktenauswertung, Schutzantragsentwurf und Beweisanregung zur Sicherung der Originalfotos sowie der Funkstreifenwagen-Bodycam-Metadaten.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Dresden, 238 Js 9064/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die bisherige Aktenlage lässt eine abschließende Stellungnahme noch nicht zu, weil zentrale Beweismittel entweder nur zusammengefasst wiedergegeben oder technisch nicht nachvollziehbar dokumentiert sind.

Sobald die Nachlieferungen vorliegen, wird eine geordnete Stellungnahme nach Tatsachenkern, Beweiswert, rechtlicher Einordnung und Verfahrensziel eingereicht.

Konkrete Anträge und Bitten

Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.

Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.

Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.

Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf ist bewusst kurz gehalten. Er sichert den nächsten Schritt, ohne eine Sachversion festzuschreiben, die später nach Akteneinsicht korrigiert werden müsste.

Datei

PDF-Anhang: 09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Ärztlicher Befundbericht Notaufnahme Dresden-Friedrichstadt

Staatsanwaltschaft Dresden, 238 Js 9064/26

Patientin Marlene Krüger, Vorstellung 05.06.2026 um 00:42 Uhr, begleitet durch Polizeibeamtin POK Seidel.

Befund: Hämatom 6 mal 3 cm am rechten Unterarm streckseitig, druckschmerzhaft; oberflächliche Schnittverletzung Hand links, 1 cm, gereinigt und steril versorgt.

Patientin berichtet über Festhalten und Glasbruch im häuslichen Umfeld. Keine Bewusstlosigkeit. Fotodokumentation mit Zustimmung erstellt.

Arbeitsunfähigkeit zunächst bis 10.06.2026. Empfehlung: hausärztliche Kontrolle und psychosoziale Beratungsstelle.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft Dresden
Bezug	Häusliche Gewalt und gefährliche Körperverletzung Dresden
Nächster Schritt	Nebenklagefähige Aktenauswertung, Schutzantragsentwurf und Beweisanregung zur Sicherung der Beweismittel